

1ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.

Processo n.º 0740065-84.2024.8.07.0001

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a),

GENI PINHEIRO DA SILVA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, representada por seu procurador infra-assinado, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, em atenção à contestação apresentada pela **Medsênior – Plano de Saúde** (ID nº 253577248), apresentar a presente

RÉPLICA À CONTESTAÇÃO

em complemento à **Petição de Cobrança de Multa** protocolada em 30 de julho de 2025 (ID nº 244548373), em razão do **descumprimento reiterado da decisão judicial** exarada no documento ID nº 241129348, pelos fundamentos a seguir expostos.

I. DOS FATOS E DA CLARA CONFUSÃO DA RÉ QUANTO À LIMINAR OBJETO DA PRESENTE AÇÃO

Cumpre, de início, esclarecer que **há mais de uma decisão liminar proferida nos presentes autos**, e que a ação de cobrança em análise **não se refere à liminar equivocadamente invocada pela Ré** em sua defesa, mas àquela constante do documento ID nº 241129348, proferida em 30 de junho de 2025.

O **descumprimento judicial em debate não diz respeito ao fornecimento dos produtos nutricionais Isosource e Cubitan**, objeto de outras medidas liminares (IDs nº 218501956 e 227296327), mas sim ao **não fornecimento das coberturas e materiais específicos necessários à realização dos curativos** da paciente, conforme o laudo técnico da estomaterapeuta (ID nº 225900792).

Tais insumos e outras solicitações de materiais feitas pela própria subcontratada da Medsênior, imprescindíveis ao tratamento das escaras de grau III e IV da autora, vêm sendo **indevidamente atribuídos à responsabilidade da família**, em flagrante afronta à determinação judicial contida no documento ID nº 241129348, que ordena à Ré **o custeio integral dos materiais prescritos**.

Reitera-se que todos os comprovantes apresentados pela Ré dizem respeito **a outros insumos e liminares**, não guardando relação com o objeto da presente demanda, o que torna **inteiramente inócua a defesa apresentada**.

A Ação de Cobrança (ID nº 244548373) é expressa ao afirmar, já em sua primeira página, no título “Dos Fatos e do Descumprimento da Liminar”, que o referido descumprimento diz respeito à liminar exarada no documento ID nº 241129348, conforme transcrito abaixo:

“Conforme decisão liminar exarada nos autos do presente processo, consubstanciada no documento ID nº 241129348, restou determinado que a Requerida proceda, de forma integral, ao custeio e fornecimento dos materiais necessários à realização dos curativos da autora, conforme laudo técnico constante no documento ID nº 225900792.”

Esse equívoco revela-se mais estranho considerando que o referido descumprimento foi comunicado à Medsênior, na pessoa da enfermeira Laura Jéssika, cujo nome consta nos documentos apresentados pela própria Ré (IDs nº 253577262 e 253577265). Tal comunicação consta da Ação de Cobrança (ID nº 244548373), em suas páginas 2 e 3, em forma de mensagens de *WhatsApp*.

Como explicado claramente no documento ID nº 244548373, os materiais não fornecidos e em descumprimento à decisão liminar (ID nº 241129348) são: PHMB (biguanida) para assepsia, curativo primário AQUACEL AG+EXTRA 10x10 cm (alginato com prata), filme transparente para oclusão e outros que são coberturas específicas para o tratamento das lesões da paciente, conforme esta evolui. Além disso, a empresa subcontratada pela Medsênior para a realização dos curativos também solicita, mensalmente, itens necessários para utilização nas lesões. Apesar deste fato, apenas materiais básicos como gazes, soro, fitas microporosas, dentre outros, são fornecidos, havendo muitas omissões com relação à medicação solicitada pela empresa e as constantes no laudo da estomaterapeuta (ID nº 225900792).

O laudo da estomaterapeuta (ID nº 225900792) e as páginas 6 e 7 da Ação de Cobrança (ID nº 244548373) mostram a lista solicitada ao Home para a realização dos curativos da paciente contendo diversos materiais que não estão sendo fornecidos pela Operadora em descumprimento à decisão judicial (ID nº 241129348).

Dessa forma, em que pese o fato do descumprimento reiterado de ordem judicial configurar desobediência grave, a Ré mantém-se inerte quanto ao cumprimento integral da decisão liminar. O documento ID nº 244548376, que lista os materiais entregues no domicílio da paciente, comprova que diversos materiais

indispensáveis continuam sem fornecimento, como o PHMB, as coberturas específicas, como alginato com prata, o filme transparente para oclusão dentre outros, como já mencionado anteriormente.

A ausência desses materiais, compromete o tratamento e expõe a paciente a risco de infecção e agravamento das lesões, configurando descumprimento direto e continuado da decisão liminar ID nº 241129348, cujo cumprimento deveria ter ocorrido até 5 de julho de 2025, conforme certidão de publicação (ID nº 241350673).

Reitero que os materiais autorizados pela Medsênior e entregues na residência da beneficiária estão relacionados no documento ID n.º 244548376, todavia, como mencionado anteriormente, apenas estão sendo oferecidos itens básicos. **Isso comprova que não está sendo custeado integralmente o tratamento das lesões da beneficiária do plano de saúde, em flagrante violação à liminar exarada no documento ID n.º 241129348**, que estabelece o prazo de 3 (três) dias para o cumprimento, a partir da publicação da decisão que ocorreu, consoante documento ID n.º 241350673 (certidão de disponibilização), no dia 2 de julho de 2025.

II. DA NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO AOS RELATÓRIOS E DOCUMENTOS PARA O ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE

O filho da paciente, responsável exclusivo por seus cuidados, necessita ter acesso aos relatórios elaborados pelas contratadas e subcontratadas da Medsênior, aos pedidos de materiais, e aos exames realizados – todos indispensáveis ao acompanhamento da evolução clínica e à verificação do cumprimento da liminar.

Embora tais relatórios sejam enviados mensalmente em formato digital pelas empresas subcontratadas da Ré, a Medsênior impõe procedimentos onerosos e desproporcionais, exigindo comparecimento presencial e preenchimento de formulários para cada solicitação, o que é incompatível com a realidade da paciente de 98 anos e de seu filho que cuida dela sozinho. Além disso, tais exigências são contrárias aos princípios da razoabilidade e boa-fé objetiva.

Sem a lista dos insumos solicitados pelas suas subcontratadas para os curativos de sua mãe o filho da autora não tem como conferir se estão sendo fornecidos todos os materiais solicitados. Em outras palavras, se as necessidades de sua genitora estão sendo efetivamente atendidas.

Tal prática afronta diretamente o direito fundamental de acesso à informação em saúde (art. 6º e 196 da CF/88) e a Resolução CFM nº 1.821/2007, bem como a Lei nº 13.787/2018, que autorizam e incentivam o uso de meios digitais para disponibilização de prontuários e registros médicos.

Por conseguinte, requer-se que o envio de tais relatórios, listas de insumos e solicitações de materiais passe a ser realizado por via eletrônica (WhatsApp), canal já utilizado pela Operadora para contato com a família da autora, em respeito aos princípios da celeridade, transparência e dignidade da pessoa humana.

A despeito de ser direito da beneficiária ter acesso a essas informações e aos resultados de exames realizados pela Operadora Medsênior, na prática, isso não é disponibilizado com facilidade.

Um exemplo disso é o prontuário médico da paciente que já foi, formal e presencialmente, requerido à Medsênior, em 5 de março de 2025 (ID n.º 232032224), sem que houvesse, até a presente data, qualquer resposta ou disponibilização do documento.

III. DA DIFICULDADE DE OBTENÇÃO DE RELATÓRIOS, EXAMES E OUTROS DOCUMENTOS POR PARTE DA OPERADORA E SUAS SUBCONTRADAS

O filho da autora, com frequência, requisita relatórios, listas e o resultado de exames sem conseguir obtê-los. Os relatórios são tratados como materiais secretos pela Operadora e por suas contratadas e subcontradas que dificultam o fornecimento. Os exames, por outro lado, em princípio, deveriam ser obtidos no aplicativo da Operadora, no entanto, no caso de exames laboratoriais o aplicativo exige o código da paciente e nova senha, que são diferentes do login e senha utilizados para entrar no aplicativo. A dificuldade de obtenção de todas essas informações tem sido um grande obstáculo para o acompanhamento da saúde da paciente.

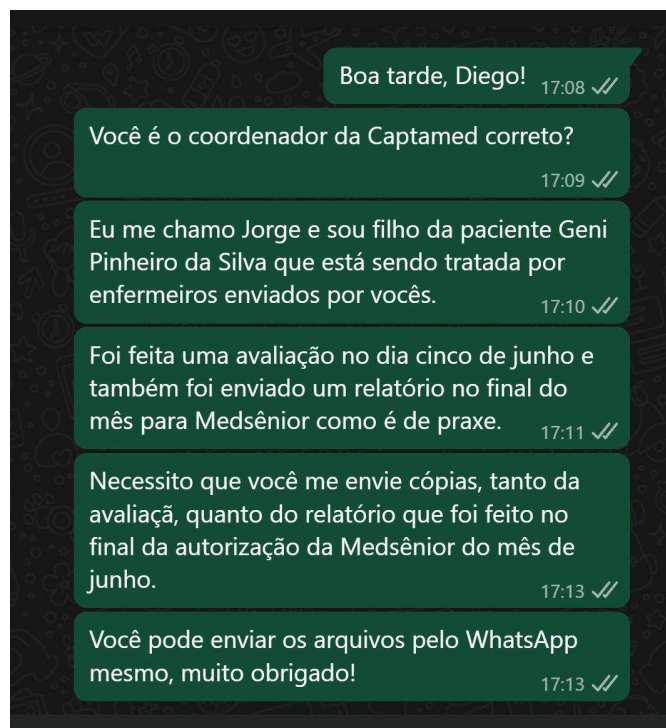
Os relatórios de avaliação e evolução mensal, bem como a lista de materiais solicitados pelas empresas subcontratadas para a realização dos curativos da beneficiária, ao final de cada mês, são indispensáveis para o acompanhamento do atual estado clínico da paciente, cuja condição se mantém grave, com escaras profundas, inclusive com exposição óssea na região sacral e de tendão na tíbia esquerda.

Quando finalmente os materiais específicos para o tratamento das lesões começar a ser enviado pela Operadora, em cumprimento da liminar ID n.º 241129348, a lista de solicitação de insumos para os curativos, permitirá verificar se os materiais prescritos pelas empresas subcontratadas da Operadora e necessários ao efetivo tratamento da paciente estão sendo efetivamente autorizados pela Requerida, revelando possível omissão no fornecimento de itens.

Ademais, o relatório mensal de acompanhamento, elaborado ao término de cada ciclo de autorização, reveste-se de especial relevância para que a família da paciente possa monitorar a evolução do tratamento, bem como exigir, em tempo hábil, as

providências cabíveis por parte da Operadora. Ressalte-se, como exemplo recente, que no mês de junho os enfermeiros responsáveis pelo atendimento identificaram indícios de infecção em determinadas escaras da paciente. Tal observação foi posteriormente confirmada, de forma visual, pela profissional de enfermagem Patrícia P. Brito, no sábado, dia 13 de julho de 2025. Contudo, nenhuma providência foi adotada pela Medsênior naquele momento. Caso a família estivesse de posse do referido relatório, poderia ter exigido prontamente a realização de exames complementares, como hemograma e cultura das lesões, a fim de identificar eventual agente infeccioso e iniciar, se necessário, o tratamento com o antibiótico adequado. E, de fato, foi necessário. No entanto, isso só foi feito muito tempo depois, no mês de setembro, quando o filho levou sua genitora ao hospital da Medsênior localizado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Nessa ocasião, devido à presença de infecção, teve de permanecer internada. Uma situação que poderia ter sido evitada se os relatórios tivessem sido disponibilizados prontamente.

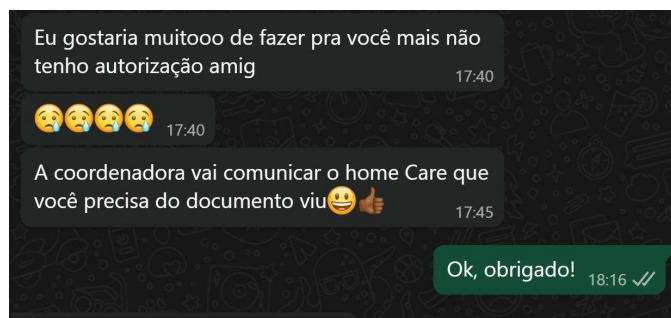
Os documentos supracitados foram reiteradamente requeridos por diversos meios e para diversas pessoas, inclusive por intermédio do aplicativo *WhatsApp*, para o senhor Diego Viegas, Coordenador da Captamed, empresa atualmente contratada pela Medsênior para a realização dos curativos na Autora, conforme mensagem enviada no dia 4 de julho de 2025, que segue abaixo:



Não houve resposta até a presente data do senhor Diego Viegas.

Também foram feitas tentativas de contato, com outros supervisores e coordenadores, por intermédio dos enfermeiros que atendem a Autora, mas sem sucesso.

Os enfermeiros informaram que não possuem autorização para fornecer os relatórios e solicitaram a suas chefias imediatas, conforme mensagem de *WhatsApp* abaixo:



Quando contada diretamente para o fornecimento dos referidos documentos, cujas contratadas não parecem ter autonomia para disponibilizar, à Medsênior impõe ao filho da paciente exigências desproporcionais e onerosas para a obtenção de relatórios que são de seu legítimo interesse, compelindo-o, mesmo sendo o único responsável pelos cuidados integrais de sua genitora, atualmente com 98 anos de idade, a comparecer presencialmente a uma de suas unidades para preencher formulários específicos para a obtenção de cada documento solicitado. Ademais, o procedimento impõe uma segunda ida ao local para retirada dos documentos solicitados, condicionada a convocação prévia pela própria Operadora.

Ressalte-se que tais relatórios são regularmente encaminhados à Medsênior, por suas contratadas e subcontratadas, em formato digital, ao término de cada período de atendimento, no final de cada mês, como já foi mencionado anteriormente, tornando tal exigência absolutamente desnecessária e contrária aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

Isso pode ser comprovado em comunicação realizada por *WhatsApp*, com a enfermeira Laura Jéssika, realizado em 7 de julho de 2025, copiada abaixo:

Estou também formalmente solicitando que sejam encaminhados os **relatórios** que a sua empresa contratada envia para vocês. Tanto o relatório da avaliação cujas fotos foram realizadas em 5 de junho pela enfermeira antes do reinício do tratamento, como o relatório enviado no final do período de autorização, no início de julho. Ademais, solicito que todos os relatórios passem a ser enviados por este Whatsapp com o qual nos comunicamos.

14:40 ✓✓

Solicito, adicionalmente, que sejam encaminhadas para mim as listas com os pedidos de autorização de fornecimento de materiais e insumos que estão sendo encaminhados pela empresa contratada de vocês com seus respectivos quantitativos, mensalmente.

14:41 ✓✓

Destaco que todas essas informações dizem respeito à saúde da paciente e ter conhecimento delas é seu direito.

14:41 ✓✓

Não há fornecimento de materiais, conforme já havia lhe informado anteriormente, esses, devem ser adquiridos pelo familiar/procurado/curador/responsável.

Quanto aos relatórios, é um prontuário. Então deve ser solicitado junto à operadora, segue as orientações.

Documentos do paciente com foto, carteirinha do plano, contrato ou curatela ou procuração.

Documentos do responsável.

Ir até a unidade da MedSênior e solicitar, há um formulário a ser preenchido.

Quando os relatórios estiverem prontos, entramos em contato para que o senhor vá retirar. Não há fornecimento de nenhum relatório via whatsapp.

Como seu direito de ter informações sobre a paciente e a respeito da saúde dela, o senhor terá acesso a todas elas diante solicitação e protocolos da operadora.

14:46

E, mesmo quando todo esse rito é seguido, não há garantia do fornecimento das informações solicitadas. Lembrando do caso, já mencionado acima, onde foi protocolado pedido para a apresentação do prontuário da paciente em uma unidade da Medsênior, em 5 de março de 2025, sem que houvesse, até a presente data, qualquer resposta. O documento protocolado, solicitando o prontuário, consta do presente processo (ID nº 232032224),

Isso posto, vale destacar que é prática abusiva criar obstáculos ao acesso a informações essenciais da paciente e exigir deslocamento físico para solicitar os referidos relatórios e, posteriormente, retirá-los quando há meios digitais disponíveis para fornecê-los. Essa postura configura ônus excessivo para a família da autora e tem o objetivo claro

de dificultar a obtenção das informações desejadas e necessárias ao acompanhamento da saúde da paciente.

A Resolução CFM nº 1.821/2007 do Conselho Federal de Medicina, que aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde; bem como a Lei nº 13.787/2018, que dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente incentivam a utilização da informação digital em substituição à documentos físicos.

Com fulcro nas orientações dispostas nas normas acima, a autora solicita, que de agora em diante, o fornecimento dos documentos requeridos sejam feitos em meio digital.

IV. DAS FALÁCIAS DA DEFESA E DA POSTURA PROCESSUAL DA RÉ

A petição da Ré (ID n.º 253577248), ao confundir o objeto da ação de cobrança, apresenta inúmeras incorreções, ilações equivocadas e lança acusações infundadas e levianas contra o filho da paciente. A falta de atenção da Ré e sua incapacidade de compreender os fatos narrados no processo, não só a fez pugnar contra a liminar errada, mas também atacar a integridade do filho da beneficiária que, a propósito, chama-se Jorge, embora seja referido como José na citada petição. A contestação da Ré imputa condutas ao filho, de obstar o cumprimento da liminar, de ser desleal, de violar o dever de cooperação e boa-fé, além de alegar que este possui a intenção de enriquecimento ilícito, inflacionando cálculos ditos irrealis. Tais alegações carecem de qualquer prova e não resistem à leitura atenta dos autos.

A Ré cita o artigo 77, I do Código de Processo Civil que relaciona como “dever das partes expor os fatos em Juízo conforme a verdade” quando ela, seja por extrema desatenção, imperícia ou de forma intencional, que falta com tal dever. O problema chega a tal patamar que a Ré afirma apresentar comprovação cabal de cumprimento de obrigação de fazer, muito embora não seja a “obrigação de fazer” objeto da cobrança, como já foi exaustivamente esclarecido no presente documento.

A insistência da Ré em criar versões distorcidas dos fatos e em confundir o Juízo quanto ao objeto da liminar é que reflete deslealdade processual, violando os deveres de cooperação e veracidade previstos no art. 77, inc. I e II, do CPC.

No que concerne as desinformações constantes da referida peça, na tentativa de que não sejam novamente objeto de discussão futura, cabe esclarecer dois pontos principais:

Primeiro, o valor da multa constante da planilha apresentada não se mostra inflacionado, nem tampouco é irreal. Tal valor decorre de uma conta simples: a multiplicação do número de dias de descumprimento pelo valor estipulado das *astreintes*. A decisão violada foi a da liminar de ID n.º 241129348, com prazo de 3 dias para ser cumprida, que foi publicada no dia 2 de julho de 2025, no DJE, conforme certidão de disponibilização constante no processo (ID n.º 241350673). O valor das *astreintes* foi estabelecido na decisão ID n.º 237216305. Além disso, cumpri-se ressaltar que tais valores foram atualizados até o dia 10 de outubro de 2025, mas como o descumprimento da liminar prossegue, nova cobrança necessitará ser feita englobando os dias que decorrerem até que, enfim, a liminar seja cumprida.

Além disso, a multa foi estabelecida pelo magistrado devido a postura processual da Ré no descumprimento de liminares anteriores. A prestação nutricional, que decorre de outra liminar, a qual a Operadora, equivocadamente, apresenta documentos comprobatórios de entrega de materiais, só foi cumprida após a estipulação do valor de uma multa. Em outras palavras, é postura da Medsênior no processo é de só cumprir as decisões liminares quando uma multa é estabelecida e, algumas vezes, nem mesmo assim. No caso da primeira liminar deferida no presente processo, mesmo tendo sido devidamente intimada, em 17 de fevereiro de 2025 (documentos ID n.º 226327437 e 227707856), somente passou a adotar providências após 29 de maio de 2025, mais de 3 (três) meses após a data em que deveria ter iniciado o cumprimento.

Vale esclarecer a Ré também que o valor da multa tem caráter punitivo (sancionatório), pois visa penalizar a Operadora pelo descumprimento da decisão judicial, e também educativo (pedagógico), com o objetivo de desestimular a reincidência e coibir futuros comportamentos inadequados. O aspecto punitivo se manifesta no pagamento do valor pecuniário, enquanto o educativo busca a conscientização dos responsáveis pela empresa sobre a importância de seguir as determinações judiciais.

A multa aplicada (*astreintes*) decorre de descumprimento reiterado e deliberado, não sendo mero instrumento compensatório, mas sanção coercitiva e pedagógica destinada a compelir a Ré ao cumprimento da ordem judicial.

Em segundo lugar, apesar da Ré alegar que o filho impõe dificuldades para a entrega dos materiais como o estabelecimento de marcação prévia de 48 horas, isso não condiz com a verdade. Tal marcação, solicitada no processo, diz respeito apenas a visitas médicas e de enfermagem e decorre da necessidade de adequar o horário de atendimento destes profissionais a dos demais já agendados para a paciente, bem como a sua rotina diária. Não existe nenhuma solicitação de agendamento de horário para entrega de materiais e esses são recebidos, na maioria das vezes, pelo próprio filho conforme mostra o comprovante de recebimento assinado por ele e apresentado pela Ré no processo (ID n.º 253577267). Nas raras vezes em que este não está disponível, o recebimento se dá na portaria do prédio e nunca foi registrado qualquer problema quanto a isso. Esse foi o caso no dia 29.05.2025 mencionado pela Ré no documento (ID n.º 253577262) no qual o recebimento dos materiais foi realizado pelo porteiro, senhor Wilson. Vale, uma vez mais, lembrar que todas essas entregas não são o objeto da ação de cobrança. No entanto, elas servem para demonstrar que não há nenhum problema com o recebimento dos

materiais que são entregues da residência da beneficiária. O problema é que os materiais de que trata a supramencionada ação de cobrança não foram entregues.

V. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

- a) Sob pena da multa estabelecida no documento ID n.º 237216305, que seja determinado à Requerida o envio eletrônico de todos os futuros relatórios clínicos, exames, listas de insumos, solicitações de materiais e documentos gerados por ela, suas contratadas e subcontratadas, por meio do aplicativo *WhatsApp*, já utilizado para contato com a família da paciente. Em especial, o relatório mensal que é confeccionado ao final de cada autorização de atendimentos, bem como a lista de insumos cuja autorização é requisitada pela contratada à Operadora para a realização dos referidos atendimentos;
- b) O reconhecimento do descumprimento da decisão liminar ID nº 241129348, com a consequente condenação da Ré ao pagamento da multa diária fixada no documento ID nº 237216305, conforme planilha detalhada (IDs nº 253189143 e 253190295);
- c) A certificação, nos autos, de que a Ré incorreu em descumprimento continuado de ordem judicial, ensejando a execução imediata das astreintes acumuladas.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília, 20 de outubro de 2025.

Luís Guilherme Queiroz Vivacqua
OAB/DF 16167-DF
lgvivacqua@hotmail.com